

0057348-89.2001.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante - 514/2001 - DIRD - 1ª Del -

Atendimento ao Turista, 53/2001 - DIRD - 1ª Del - Atendimento ao Turista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renato dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

RENATO DOS SANTOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0057348-89.2001.8.26.0050 - lauda  
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0057348-89.2001.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante - 514/2001 - DIRD - 1ª Del -

Atendimento ao Turista, 53/2001 - DIRD - 1ª Del - Atendimento ao Turista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renato dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

RENATO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 66 (sessenta e seis) dias-multa, por haver praticado o delito previsto no artigo 12, "Caput", da Lei nº

6.368/76.

Tendo transitado em julgado a sentença penal condenatória, regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110 do Código Penal).

Considerando que desde a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória definitiva (1º de janeiro de 2003 – fls. 138 verso), transcorreu lapso de tempo superior a 18 (dezoito) anos sem que o sentenciado reincidente, consoante reconhecido na sentença condenatória, tivesse iniciado o cumprimento da pena imposta, prescrito está o direito de punir do Estado, pois a pena imposta ao réu foi de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, dando-se a prescrição, no caso em tela, em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses, a teor do que prescreve o artigo 109, inciso IV e artigo 110, "Caput", ambos do Código Penal.

Isto posto, com fundamento no artigo 61, "Caput", do Código de Processo Penal, e apoio, ainda, nos artigos 107, inciso IV, "primeira figura", 109, inciso IV e 110, "Caput" e parágrafo 1º, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RENATO DOS SANTOS, com qualificação nos autos.

Expeça-se contra mandado de prisão.

Custas "ex lege".

P. R. I. e C.

São Paulo, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA